

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1002/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สาคร อุทยาน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334

จำเลยเอารถยนต์ของผู้เสียหายไปใช้ชั่วคราว มิได้กระทำเพื่อเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ของผู้เสียหายตลอดไป จึงมิใช่เป็นการกระทำที่ถือว่าเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไป ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 เวลากลางวันจำเลยได้ลักทรัพย์รถยนต์โตโยต้า โคโรน่า หมายเลขทะเบียน 8 ง-5726 กรุงเทพมหานคร ราคา 300,000 บาท ของห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮเวย์คาร์เร็นท์ โดยมีนายธวัชชัย จันทรเสรีกุล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยไปโดยทุจริตเหตุเกิดที่แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11) วรรคสอง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ให้จำคุกจำเลย 3 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮเวย์คาร์เร็นท์ ผู้เสียหายเป็นนิติบุคคลมีนายธวัชชัย จันทรเสรีกุล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ รถยนต์โตโยต้าโคโรน่า หมายเลขทะเบียน 8 ง-5726 กรุงเทพมหานคร ค้นเกิดเหตุ เป็นรถยนต์คันหนึ่งของผู้เสียหายให้ลูกค้าเช่า จำเลยเป็นลูกจ้างผู้เสียหายมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนให้เช่าและภายหลังที่ผู้เช่าส่งคืนรวมทั้งนำไปส่งผู้เช่าและติดตามคืนในเมื่อผู้เช่าไม่ส่งตามกำหนด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 เวลา 15.32 นาฬิกา จำเลยได้นำรถยนต์คันดังกล่าวออกไปจากห้างผู้เสียหายเพื่ออัดฉีดทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในที่ปั้มน้ำมันซึ่งอยู่เยื้องกับห้างผู้เสียหายห่างกันประมาณ 200 เมตร ยามตรวจรถเข้าออกได้บันทึกไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.6 จำเลยรับรถจากปั้มน้ำมันเป็นเวลาเลย 22 นาฬิกา จึงได้นำรถคันดังกล่าวไปไว้ที่บ้านจำเลย ครั้นวันรุ่งขึ้น จำเลยได้นำรถขับไปส่งนายชายกับครอบครัวที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อไปถึงบ้านโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รถยนต์ได้เกิดเสียขับต่อไปไม่ได้ จำเลยได้ขอความช่วยเหลือจากตำรวจทางหลวง ต่อมาได้มีช่างซ่อมรถยนต์ตรวจดู พบว่าเฟือง ท้ายเสียต้องถอดเปลี่ยนตำรวจทางหลวงจึงให้ลากรถยนต์ไปจอดไว้ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งเป็นเพื่อนของตำรวจทางหลวงจำเลยไปหาเฟือง ท้ายที่ในตัวจังหวัดนครราชสีมา แต่หาไม่ได้จึงเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ส่วนนายชายและครอบครัวพักนอนที่บ้านเพื่อนตำรวจ

ทางหลวง 1 คีน เมื่อจำเลยกลับถึงกรุงเทพมหานครก็ได้ไปทำงานที่ห้างผู้เสียหาย ตามปกติจำเลยได้ฝากเงิน 1,500 บาท ให้นายสุจินต์ ยางปรังค์ ช่างเครื่องของห้าง ผู้เสียหายช่วยหาซื้อเฟือง ทำयरถยนต์ รุ่นที่จำเลยทำเสียแต่นายสุจินต์ไม่สามารถหา ได้ เพราะอะไหล่ไม่มีและราคาประมาณ 2,000 บาท จำเลยเคยปรึกษานายวลิต ประสพดี พนักงานขับรถของผู้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวลิตบอกให้ไปบอกผู้ จัดการจำเลยบอกว่าไม่กล้าบอกเพราะกลัวถูกไล่ออก นายวลิตจึงแนะนำให้รับซ่อม และนำรถยนต์กลับคืนมาให้ผู้เสียหาย ต่อมาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 เจ้าของฟาร์ม เลี้ยงไก่แจ้ตอสิบตำรวจโทสมเกียรติ น้อยเจริญ เจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานี ตำรวจภูธรโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีผู้ขายผู้หญิงรวม 4 คน ได้นำรถยนต์ พร้อมกุญแจมาฝากไว้แต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 และบอกว่าจะเอาอะไหล่มาซ่อม แต่จนบัดนี้ยังไม่มา สิบตำรวจโทสมเกียรติจึงลารถยนต์ไปไว้ที่สถานีตำรวจภูธร โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมาและรับกุญแจไว้ด้วย ตรวจภายในรถยนต์พบบัตร ประจำตัว ใบขับขี่ของจำเลย และหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ซึ่งปรากฏว่าเป็น ของผู้เสียหาย จึงได้โทรศัพท์ให้ผู้เสียหายทราบในวันที่ 1 มีนาคม 2531 ครั้นวันที่ 3 มีนาคม 2531 จำเลยไปติดต่อขอรับรถยนต์คืนเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยหาหลัก ฐานไปให้ตรวจสอบ วันรุ่งขึ้นนายอรุณ รุ่งมโนธรรม ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย ไปรับรถยนต์คืน เจ้าพนักงานตำรวจจึงคืนรถยนต์ให้ไป และนายอรุณได้แจ้งต่อเจ้า พนักงานตำรวจดำเนินคดีอาญาแก่จำเลย วันที่ 5 มีนาคม 2531 เจ้าพนักงานตำรวจ ไปจับจำเลยขณะที่ทำงานอยู่ที่ห้างผู้เสียหาย

ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยกระทำผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ เห็นว่า ในเบื้องต้นจำเลยได้นำรถยนต์ออกจากห้างผู้เสียหายเพื่อไปทำความสะอาด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 ยามของห้างก็ได้บันทึกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ชื่อ ผู้นำเอาออกไปและวันเวลาที่นำออกไป ต่อมาจำเลยได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อรับน้ำ ชายกับครอบครัวไปจังหวัดนครราชสีมา แต่เฟือง ทำयरถเสียจึงขับต่อไปไม่ได้และ

จำเลยไม่สามารถหาเพียงพอไปซ่อมรถยนต์คันดังกล่าว จึงมิได้นำรถยนต์มาคืนผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายได้รับคืนจากเจ้าพนักงานตำรวจ ในวันที่ 4 มีนาคม 2531 การกระทำของจำเลยเป็นกรณีที่จำเลยพารถยนต์ผู้เสียหายเคลื่อนที่ไป อาจเป็นการแย่งการครอบครองไปจากผู้เสียหาย ถือเป็นการเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไป อาจเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ แต่ในคดีนี้จำเลยนำรถยนต์ของผู้เสียหายไปส่งนายชายและครอบครัวที่จังหวัดนครราชสีมาถ้าเหตุการณ์ปกติย่อมเห็นได้ว่าเมื่อส่งนายชายและครอบครัวเสร็จแล้วย่อมนำมาคืนผู้เสียหายได้ แต่ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเพียงพอทำเสีย จำเลยจึงไม่สามารถนำมาคืนผู้เสียหายได้แสดงให้เห็นว่าจำเลยเจตนาจะเอารถยนต์ผู้เสียหายไปใช้ชั่วคราวเท่านั้น ถ้าหากจำเลยเจตนาจะเอาทรัพย์สินไป เป็นการถาวรอันเป็นลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สิน จำเลยคงจะเอาไปในลักษณะที่ต้องหลบเลี่ยงจากการบันทึกของยามที่ห้าง ทั้งจำเลยคงจะไม่ทิ้งใบขับขี่บัตรประจำตัวหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ไว้ในรถ อันเป็นหนทางที่จะสืบหาถึงตัวจำเลยได้สะดวก นอกจากนี้จำเลยยังได้มอบกุญแจรถยนต์ไว้กับเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ที่รถจอดอยู่ด้วยพฤติการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าจำเลยเพียงแต่เอารถผู้เสียหายไปใช้ชั่วคราว มิได้กระทำเพื่อเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ของผู้เสียหายตลอดไป จึงมิใช่เป็นการกระทำที่ถือว่าเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปอันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ